A Fővárosi Törvényszék
ítélete

Az ügy száma: 25.G.40.816/2021/104.

A felperes: **felperes**
(cím1.)

A felperes jogi képviselője: **jogtanácsos kamarai jogtanácsos**

Az alperes: **alperes**
(cím2.)

Az alperes jogi képviselője: **Onder Ügyvédi Iroda**
(cím3.)

A per tárgya: **bérleti díj megfizetése és egyéb**

Rendelkező rész

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 57.845.000,- (ötvenhétmillió-nyolcszáznegyvenötezer) forintot, valamint ezen összeg után 2021. június 2. napjától a kifizetés napjáig számított, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű kamatot.

A bíróság annak tűrésére kötelezi az alperest, hogy a felperes a fenti követelését 4.826.000,- (négymillió-nyolcszázhuszonhatezer) forint erejéig az alábbi zálogtárgyakból kielégíthesse: 148 db. krémszínű éjjeli szekrény, 1 db. recepciós pult fiókkal, 1 db. 2 ajtós szekrény, 1 db. 1 ajtós szekrény, 10 db. asztal, 1 db. reklám kivetítő tábla, 1 db. telefonközpont.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 13.970.000,- (tizenhárommillió-kilencszázhetvenezer) forintot, valamint ezen összeg után 2021. július 1. napjától a kifizetés napjáig számított, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű kamatot.

A bíróság a keresetet ezt meghaladóan, a viszontkeresetet pedig teljes egészében elutasítja.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 1.914.500,- (egymillió-kilencszáztizennégyezer-ötszáz) forint perköltséget.

Kötelezi a bíróság az alperest, hogy a jelen határozat jogerőre emelkedését követő hatvanadik napig fizessen meg 1.500.000,- (egymillió-ötszázezer) forint viszontkereseti illetéket az állam javára.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Ítélőtáblának címezve a Fővárosi Törvényszéken lehet benyújtani.

A másodfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező, ezért a fellebbezést benyújtó félnek jogi képviselőt szükséges meghatalmaznia. Ha a fellebbezést benyújtó fél jogi képviselővel nem rendelkezik, a fellebbezést a bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja. A fellebbezést benyújtó fél pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása iránti esetleges kérelmét a jogi segítségnyújtó szolgálatnál terjesztheti elő.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a felek bármelyike tárgyalás tartását kéri, a bíróság azt indokoltnak tartja, vagy tárgyaláson foganatosítható bizonyítást kell lefolytatni. A fellebbező félnek a tárgyalás tartására irányuló kérelmét a fellebbezésében kell előterjesztenie. A fellebbező fél ellenfele a fellebbezés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

A felek kérelme alapján sem kell tárgyalást tartani, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 379. és 380. §-ában meghatározott okból kell hatályon kívül helyezni, a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével, illetve az előzetes végrehajthatósággal kapcsolatos, vagy a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.

Indokolás

A bíróság által megállapított tények

[1] A felperes jogelődje, a bérbeadó1 mint bérbeadó és az alperes mint bérlő között 2011. november 11. napján bérleti szerződés jött létre a cím4. és cím5. alatti, helység1 helyrajzi szám1. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tárgyában.

[2] A szerződés 2. pontja szerint a bérlő az ingatlant szálloda üzemeltetése céljából vette bérbe.

[3] A szerződés 6. pontja szerint a bérleti díj havonta előre, a tárgyhónap első napján esedékes.

[4] A szerződés 13.1. pontja szerint a bérlő jogosult a bérleményben kizárólag a bérbeadóval történő előzetes egyetetés alapján, a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával és saját költségén átalakításokat végezni, illetve a bérleményt saját berendezéseivel ellátni.

[5] A szerződés 13.2. pontja szerint a felújítási, illetve átalakítási munkálatok tervezési-, engedélyezési- és kivitelezési költsége teljes egészében a bérlőt terhelik. E költségek a bérleti jogviszony megszűnésekor nem követelhetőek vissza.

[6] A szerződés 13.4. pontja szerint a bérleti jogviszony megszűnése esetén a felújítási és átalakítási munkálatok következtében létrejövő értéknövelő beruházások tárgyaival kapcsolatban a bérlő semmiféle követelést nem támaszt a bérbeadóval szemben, azok a bérbeadó tulajdonát képezik.

[7] A szerződés 16.6. pontja szerint, amennyiben a bérlő megszegi a szerződés határozott idejű hatályából fakadó kötelezettséget – amely szerződésszegést megvalósíthatja úgy is, hogy a bérleti díj és egyéb költségek fizetésével felhagy – kártérítést köteles fizetni a bérbeadó részére. A kártérítés összege megegyezik a szerződésszegéstől számított, a bérleti jogviszony határozott idejéből hátralévő időtartam bruttó bérleti díjával. A kártérítés a szerződésszegés időpontjában válik esedékessé, egy összegben.

[8] A szerződés 18. pontja szerint a bérbeadót a Ptk. 429. § alapján törvényes zálogjog illeti meg a bérleti jogviszonyból származó díjkövetelés és járulékai erejéig a bérlő bérleményben lévő vagyontárgyain.

[9] A bérleti szerződés 2017. október 12. napján módosításra került. A szerződés módosított 3.1. pontja szerint a bérleti szerződés határozott időtartama 2026. december 31. napjáig tart. A módosított 4.1. pont szerint a bérleti díj összege 2018. május 1. napját követően havi 5.500.000,- forint + ÁFA azzal, hogy a szerződésmódosítás 2.10. pontja szerint a bérlő az általa elvégzett klimatizálási és egyéb munkálatokra figyelemmel 2017. május 1. és 2021. június 30. napja közötti időszakra havi 500.000,- forint összegű kedvezményben részesült. A szerződés módosított 8.3. pontja szerint a felek a bérlő fizetési késedelme esetére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatot kötötték ki.

[10] A koronavírus járványra figyelemmel a felek 2020. június 8. napján ismételten módosították a szerződést akként, hogy az alperes fizetési kötelezettségét átütemezték, a felperes mint a bérbeadó jogutódja az alperes részére a 2020. március-júniusi bérleti díjakra vonatkozóan fizetési haladékot engedélyezett.

[11] Az alperes a 2020. szeptember 01 – 2021. június 30. közötti időszakban a havi bérleti díj fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Ebből eredően az alperesnek összesen 57.845.000,- forint bérleti díj tartozása halmozódott fel.

[12] Az alperes ezen időszakban az ingatlant használta, a szálloda nem volt bezárva, a szobákat hosszú távú használatra adta ki a vendégek részére.

[13] A szerződés 2021. június 30. napján megszűnt, az ingatlant az alperes a felperesnek visszaadta.

[14] Az alperesnek az alábbi vagyontárgyai maradtak a bérleményben: 148 db. krémszínű éjjeli szekrény, 1 db. recepciós pult fiókkal, 1 db. 2 ajtós szekrény, 1 db. 1 ajtós szekrény, 10 db. asztal, 1 db. reklám kivetítő tábla, 1 db. telefonközpont. A vagyontárgyak becsült értéke 4.826.000,- forint.

[15] A felperes az ingatlant 2021. szeptember 1. napjától ismételten hasznosította, új bérlőnek bérbe adta.

A kereseti kérelem és az alperes védekezése

[16] A felperes a legutóbbi keresetváltoztatásában valódi tárgyi keresethalmazatban kérte, hogy az alperes fizessen meg 57.845.000,- forint bérleti díjat és annak 2021. június 2. napjától a kifizetés napjáig számított, a szerződés módosított 8.3. pontja alapján a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát, továbbá 15.861.470,- forint kártérítést és annak 2021. július 1. napjától a kifizetés napjáig számított késedelmi kamatát.

[17] Kérte továbbá az alperest annak tűrésére kötelezni, hogy a felperes a csatolt ingóságlistában meghatározott vagyontárgyakból, mint zálogtárgyakból kielégíthesse a fenti bérleti díj iránti követelését 4.826.000,- forint erejéig. Kérte egyúttal az alperes perköltség megfizetésére való kötelezését.

[18] A keresete jogalapjaként megjelölte a bérleti díj iránti követelés tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 198. § (1) bekezdését, a 277. § (1) bekezdését, a 298. § a) és b) pontját, a 313. §-át, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 2. §-ának (2) bekezdését, valamint a zálogjog érvényesítése körében a rPtk. 429. § (1) és (3) bekezdését, és a 255. § (1) bekezdését. A kártérítés iránti követelését a rPtk. 318. § (1) bekezdésére, 339. § (1) bekezdésére, valamint a szerződés 16.6. pontjára alapította.

[19] A felperes – a bíróság által is megállapított tények előadása mellett – állította, hogy 2020. szeptember 1. napjától 2021. június 30. napjáig az alperes nem fizetett bérleti díjat annak ellenére, hogy ezen időszakban is volt a bérleményben folyatott tevékenységéből bevétele, a bérleményt hasznosította, voltak vendégei. A felperes a szerződést annak 16.1.a) pontja alapján a 2021. május 11. napján kelt levelével 2021. június 30. napjára rendkívüli

felmondással felmondta, mivel az alperes tartozását írásbeli felszólítás ellenére sem fizette meg. A pontosított keresetében a bérleti díj hátralékos összegét azzal határozta meg, hogy az alperes által fizetett 5.655.000,- forint biztosítékot a 2020. szeptemberi bérleti díj összegébe beszámította.

A felperes 15.861.470,- forint összegben jelölte meg a kártérítési igényét a rPtk. szerződésszegésért való felelősségre vonatkozó kárfelelősség szabályai alapján, a szerződés 16.6. pontjára és a szerződés 1. számú módosításának 2.2. pontjára alapítva. A kártérítés összegszerűségének levezetése körében előadta, hogy egyrészt a bérleti jogviszony 2021. június 30. napján megszűnt, és az alperes a bérleményt a felperes birtokába 2021. július 1. napján visszaadta, amikor a felperes a kárenyhítési kötelezettségének eleget téve azonnal új bérlő keresésébe fogott, melynek eredményeként 2021. szeptember 1-jével már új bérlőnek adta bérbe az érintett ingatlant. A felperes előadta, hogy mivel 2021. július és augusztus hónapban az alperes szerződésszegése miatt a bérleményt nem tudta hasznosítani, ezért a bérleti szerződés 16.6. pontjában és a bérleti szerződés 1. számú módosításának 2.2. pontjában rögzített rendelkezésekre tekintettel a felperes havonta 6.985.000,-Ft, azaz két hónapra összesen 13.970.000,- forint összegben jelölte meg kártérítési igényét. A két havi bérleti díj összegét azért havi 6.985.000.- forinttal számolta, mivel ezen két hónap alatt már nem élt az alperes 1. sz. szerződésmódosítás miatti havi 500.000.- forintos kedvezménye.

[20] Kártérítési követelésének másik részét képezte a kiépített klíma rendszerben az alperes szakszerűtlen beavatkozása folytán bekövetkezett 1.891.470,- forint kára. Az alperes a szakszerűtlen beavatkozásokkal súlyosan megszegte a bérleti szerződést, ezen túlmenően szándékos rongálással súlyos károkat is okozott. Az alperes szerződésszegő illetve szándékos károkozásával összefüggésben a javítási költség 1.891.470,- forint értékben merült fel, melynek megtérítésére kérte kötelezni a szerződés 16.6. pontjára, a Ptk. 318. § (1) bekezdésére, Ptk. 339. § (1) bekezdésére alapítva.

[21] A jogi érvelésében hivatkozott a bérleti szerződés 1. számú módosításának 2.2. pontjával módosított 4.1. pontjára, továbbá annak 6. pontjában foglaltakra, mely alapján a bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége fennáll. A bérleti szerződés 18. pontja értelmében a bérbeadót a régi Ptk. 429. §-a alapján törvényes zálogjog illeti meg a bérleti jogviszonyból származó díj követelése és járulékai erejéig a bérlő bérleményben lévő vagyontárgyain. A felperes hivatkozott a régi Ptk. 298 § a) és b) pontjaiban foglaltakra, a kötelezett késedelembe esésére. Az Ltv. 2. § (2) bekezdése értelmében a bérlő köteles a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokért bért fizetni.

[22] A felperes az alperes viszontkeresetének elutasítását kérte, vitatva annak jogalapját, és összegszerűségét is.

[23] A felperes vitatta azt az alperesi állítást, miszerint 2020. március 16. napjától fizikai akadályból kifolyólag nem tudta a bérleményt céljának megfelelően hasznosítani. A szálloda 82 szobája közül a legfelső emeleten 2 darab 20 négyzetméteres szobát érintett a tetőtéri beázás, azoknak kiterjedése a 2 szobában nem volt több 4 négyzetméternél. A beázás önmagában nem eredményezte az érintett szobák használhatatlanságát.

[24] Szintén vitatta a jogi akadályozottságra való hivatkozást, mivel a járvány és az azzal összefüggésben bevezetett korlátozó intézkedések nem tekinthetőek a szerződés szerinti vis maior oknak. Az alperes az ingatlant továbbra is használta, a szálloda nem volt bezárva, azt az alperes nem adta vissza, hanem hónapokig ingyen használta. A 2020. júniusi szerződésmódosításra éppen a járványhelyzetre figyelemmel került sor, az alperes ekkor már

ezen körülmények ismeretében volt, ennek ellenére továbbra is használni kívánta a bérleményt.

[25] Vitatta, hogy a bérleményben végzett értéknövelő beruházások tekintetében a szerződésben ne lenne teljeskörűen szabályozva azok elszámolásának rendje. E körben utalt a bérleti szerződés 13.3. és 13.4. pontjaiban foglaltakra, hivatkozva arra, hogy a felek 2017. október 12-én aláírt bérleti szerződés módosításával a szerződést kiegészítették a 13.11. pontban foglaltakkal, ennek alapján a bérlő által a jövőben végzendő felújítási illetve átalakítási munkákra, illetve azokhoz kapcsolódó igények rendezésére, elszámolására vonatkozik.

[26] Erre figyelemmel vitatta azt is, hogy az alperes által hivatkozott jogalap nélküli gazdagodás a felek közötti szerződésre figyelemmel alkalmazható lenne. Valamint a 2015-16. években végzett beruházásokkal szemben elévülési kifogást is előterjesztett.

[27] Az alperes pontosított ellenkérelmében a kereset elutasítását és a felperes perköltségben való marasztalását kérte.

[28] Nem vitatta a bérleti szerződés megkötését, annak felperes által hivatkozott módosításait, valamint, hogy a szerződés 2021. június 30. napján megszűnt, és az ingatlan 2021. július 1. napjával visszaadásra került. Szintén nem vitatta a bérleményben maradt, felperes által megjelölt vagontárgyak körét, és azok felperes által megjelölt becsült értékét.

[29] Jogi érvelésében vitatta azonban a bérleti díj tartozásának fennállását, ezáltal a felperes zálogjog érvényesítésére való jogosultságát. Állítása szerint a bérleményt 2020. márciusától nem tudta a bérleti szerződés céljának megfelelően hasznosítani, a hasznosítás körében fizikai és jogi akadályok álltak fenn. Pontosított nyilatkozata szerint ezen védekezését a rPtk. 428. §-ára alapította, miszerint arra az időre, amely alatt a dolgot rajta kívül álló okból nem használhatja, bér nem jár.

[30] A fizikai akadályozottság körében az alperes előadta, hogy 2020. március 16. napján érzékelte, hogy a bérlemény legfelső 6. szintjén található szobák vizesednek, alperes a felperes felé több alkalommal jelezte a problémát. Az alperes azonban érdemi lépést nem tett, a teljes felső szint a bérleti szerződés szerinti célra használhatatlanná vált. Miután a bérlemény 6 egyenlő emeletből áll, a bérleti díjtartozás 1/6 részét vitatta.

[31] A jogi akadályozottság kapcsán hivatkozott arra, hogy a koronavírus járvány és az azzal összefüggésben bevezetett korlátozó intézkedések miatt 2020.03.16. napjától a bérlemény hasznosításának jogi akadálya volt. Hivatkozott a járványügyi helyzetre, e körben a 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletre, a 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletre, 47/2020. Korm. rendeletre, 41/2021. Korm. rendeletre, 478/2020. Korm. rendeletre, 484/2020. Korm. rendeletre, 104/2021. (III.5.) Korm. rendeletre, 194/2021. Korm. rendeletre, 365/2021. Korm. rendeletre, valamint a veszélyhelyzetre tekintettel bevezetett korlátozó intézkedésekre. Az alperes hangsúlyozta, hogy a bérleti szerződés szerinti tevékenység, a szállodakénti üzemeltetés nem, vagy jelentősen korlátozottan volt végezhető a bérleményben. A működésének fenntartása érdekében a bérleményt a bérleti szerződéstől eltérő céllal, a szobák hosszú távú kiadásával tudta hasznosítani.

[32] A kártérítési követeléssel szemben az alperes előadta, hogy 2021. július 1. napján a birtokbavétel során a birtokbaadási jegyzőkönyvben nem rögzítette a felperes a klímarendszert kapcsolatos problémát. A felperes több hónapnyi birtoklás után jelentette be a klímarendszer hibáját, egy olyan eljárás eredményeként, amire az alperest nem hívta meg. Az alperes szerint a felperes nem bizonyította a birtokba visszavétel időpontja és a klímarendszer állapotfelmérése közötti időszakban a klíma rendszerhez való hozzáférhetetlenség

megszakítás nélküli biztosítását. Vitatta a jogellenes magatartást, az okozati összefüggést és az összegszerűséget is.

[33] A kereset összegszerűségének vitatása körében állította, hogy a felperes az elszámolási szabályokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyta, így a bérleti szerződés 6. pontjában foglaltakat. A befizetéseket, az óvadék összegét első sorban kamatra, költségre, késedelmi kamatra kell elszámolni. Egyebekben a felperes által megjelölt bérleti díj tartozás összegét nem, csupán a klíma javítása folytán érvényesített kártérítés összegét vitatta.

[34] Az alperes pontosított viszontkeresetében kérte kötelezni a felperest 59.800.794,-Ft és annak 2021. augusztus 2. napjától számított Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamata megfizetésére, és a perköltség viselésére.

[35] Az alperes a jogalapot a rPtk. 277. § (1) bekezdésére, 361. § (1) bekezdésére, 428. § (1) bekezdésére alapította.

[36] Jogi érvelésében egyrészt arra hivatkozott, hogy a felperesnek bérleti díj iránti követelése nem áll fenn az alperessel szemben, hanem az alperesnek van a szerződésből eredően 9.264.008,-Ft követelése. Ezen összeget akként számolta ki, hogy a felperes köteles visszafizetni az alperes által megfizetett biztosítékot, amely 5.655.000.- Ft összegű, valamint köteles visszafizetni az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti, alperes által végzett klímaberuházás értékét, ami bruttó 6.985.000.- Ft és ebből vonta le a perbeli időszakban, tehát 2020. szeptemberétől 2021. június 30-ig tartó időszak után számolt, az alperesi bevétel 25 %-ának megfelelő összegű bérleti díjat, amely alperes által sem vitásan járt volna a felperesnek, ez 3.375.992.- forint. Az alperes árbevétele az ingatlan részleges – a bérleti szerződéstől eltérő célú – hasznosításából nettó 13.039.971,- Ft folyt be, melynek 25%-a nettó 3.375.992,- forint, ezen összegű bérleti díj megfizetésének kötelezettségét elismerte.

[37] Másrészt jogalap nélküli gazdagodás címén érvényesített követelést. Állítása szerint 2015. évtől kezdődően a csatolt számlák és főkönyvi kivonattal igazoltan az ingatlanban – az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti munkákon felül - értéknövelő beruházásokat végzett, amelyek a felperesnél vagyongyarapodást eredményeztek. Az alperes előadta, hogy az ingatlan birtokának a visszaszerzésével, 2021. július 1. napján következett be a gyarapodás, így az alperesnek ekkor a felperessel szemben jogalap nélküli gazdagodás jogcímén 50.733.636,- Ft követelése keletkezett.

A bíróság döntése és jogi indokai

[38] A kereset az alábbiak szerint részben, míg a viszontkereset teljes egészében megalapozatlan.

[39] A bíróság a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 279. § (1) bek. szerint a perben jelentős tényeket a felek tényállításainak és perben tanúsított magatartásának, valamint a per tárgyalása során megismert okirati bizonyítékoknak, tanúvallomásoknak és egyéb peradatoknak az egybevetése, egyenként és összességében történő értékelése alapján a meggyőződése szerint állapította meg.

[40] A felek egyező tényállítást tettek a bérleti szerződés létrejöttére, annak tartalmára, és annak módosításaira, ezért ezen tényeket a Pp. 266. § (1) bekezdése szerint a bíróság valósnak fogadta el, azok tekintetében kételye nem merült fel, azokat a rendelkezésre álló okiratok is alátámasztották.

[41] A felek között szintén nem volt vitás, hogy a szerződés 2021. június 30. napjával megszűnt, az ingatlant az alperes a felperesnek visszaadta. Ezért a perbeli jogvita megítélése szempontjából nem volt jelentősége annak, hogy a megszüntetésre a felperes azonnali hatályú, vagy rendes felmondása folytán került-e sor.

[42] A bíróság elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a felperes jogszerűen követeli-e a 2020. szeptember 1 – 2021. június 30. közötti időszak után a bérleti díjat.

[43] A rPtk. 428. § (1) bek. szerint a bérlő a bért időszakonként előre köteles megfizetni. Arra az időre, amely alatt a dolgot rajta kívül álló okból nem használhatja, bér nem jár.

[44] Az alperes sem vitatta, hogy ezen időszakra vonatkozóan bérleti díjat nem fizetett, azonban a rPtk. 428. § (1) bekezdése alapján fizikai és jogi akadályozottságra hivatkozott.

[45] A fizikai akadályozottság kapcsán a bíróság a Pp. 317. § alapján kifejezetten tájékoztatta (103. sz. jkv.) az alperest arról, hogy őt terheli annak bizonyítása, hogy a perbeli időszakban rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt az ingatlannak a VI. emelete, az általa állított beázás folytán, és ezen tény szakkérdésnek minősül, így szakértő alkalmazása szükséges.

[46] Figyelemmel arra, hogy az alperes a bíróság anyagi pervezetése ellenére kifejezetten akként nyilatkozott, hogy nem indítványozza a szakértői bizonyítást, a bíróság az alperes ezen védekezését mint bizonyítatlant megalapozatlannak ítélte.

[47] A bíróság megjegyzi, hogy az alperes által állított használhatatlanságot nem támasztották alá a perben beszerzett tanúvallomások és egyéb bizonyítékok sem, ugyanis tanú1 tanúvallomásával szemben tanú2 tanú kifejezetten akként nyilatkozott, hogy a 6. emeleten csupán pár helyen volt a fürdők mennyezetén ázásnyom, ami azonban a szobák használhatóságát nem befolyásolta.

[48] A bíróság a továbbiakban a használat esetleges jogi akadályozottságát vizsgálta.

[49] A bíróságnak a rPtk. 428. § (1) bek. alapján azt kellett vizsgálnia, hogy az alperes a perbeli időszakban az ingatlant tudta-e használni, és ha nem, rajta kívül álló ok akadályozta-e. A jogszabályi rendelkezés szerinti jog a bérlőt csak akkor illeti meg, ha a dolgot rajta kívülálló okból, konkrétan az érdekkörén kívül keletkezett, objektív okból nem használhatja.

[50] A felperes sem vitatta az alperes által hivatkozott, a koronavírusjárvány kapcsán született jogszabályok tartalmát, az alperes által hivatkozott veszélyhelyzetet, a kijárási korlátozásokat, a turisták vendégül látásának korlátozottságát, és az egyéb korlátozó intézkedéseket.

[51] A bíróság a rendelkezésre álló iratok és a felek nyilatkozatai alapján osztotta a felperes azon érvelését, miszerint a perbeli esetben nem volt megállapítható az, hogy az alperes az ingatant ne tudta volna használni.

[52] Az alperes maga sem vitatta, hogy a szálloda nem volt zárva, azt a perbeli időszakban is használta, hasznosította, ezért az alperes rPtk. 428. §-ra való hivatkozása eleve megalapozatlan. Önmagában nem jelent használhatatlanságot az, hogy az alperes a szobákat esetleg csak huzamosabb időre adta használatba. Bár a szerződés 2. pontja szerint a bérlő az ingatlant szálloda üzemeltetése céljából vette bérbe, ez azonban nem zárta ki, hogy huzamosabb időre hasznosítsa a vendégszobákat. Az alperes által hivatkozott, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23. pontja szerint is szálláshely-szolgáltatásnak minősül a huzamos jellegű szálláshely nyújtása is.

[53] A felperes szintén alappal hivatkozott arra, hogy a szerződés 2. módosítására 2020. június elején, azaz hónapokkal a koronavírusjárvány 2020. márciusi kirobbanása után, kifejezetten a járványhelyzetre figyelem, az alperes által hivatkozott járványügyi intézkedések hatálya alatt került sor. Az alperes tehát már a járványhelyzet ismeretében döntött az ingatlan további használata és a bérleti díj fizetése mellett, vállalva ezzel a járványügyi intézkedések esetleges elhúzódását, szigorodását is.

[54] Figyelemmel arra, hogy a perbeli időszakban az alperes az ingatlant nem vitásan használta, hasznosította, azt a felperesnek vissza nem adta, a rPtk. 428. §-ra való hivatkozás megalapozatlan.

[55] Az alperes a peresített időszakban a bérleti díjat nem vitásan nem fizette meg, a felperes ezért – a szerződés 6. pontja szerinti fizetési határidőre is figyelemmel - alappal hivatkozott arra, hogy az alperes a bérleti díj fizetésével a rPtk. 298. § alapján 2020. szeptemberétől késedelembe esett, így a rPtk. 300. § alapján jogosult a bérleti díj hátralék követelésére.

[56] A bérleti díj havi összegét, és így a teljes hátralékos követelés összegét az alperes nem vitatta azzal, hogy álláspontja szerint a szerződés 6. pontja alapján az általa fizetett 5.655.000,- forint biztosítékot a kamatra kellett volna elszámolni.

[57] Az alperesi érveléssel szemben a bíróság megállapította, hogy a rPtk. 293. § alapján nem volt jogszabályi akadálya annak, hogy a felperes a biztosítékot az alperesre kedvezőbb módon a 2020. szeptemberi bérleti díjra mint tőke számolja el.

[58] Miután az alperes a 2020. szeptember – 2021. június közötti időszakra járó összesen 57.845.000,- forint összegű bérleti díjjal késedelembe esett, a felperes jogszerűen követelt a szerződés módosított 8.3. pontjára figyelemmel a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatot. A szerződés 6. pontja szerint havonta esedékes bérleti díjra figyelemmel a peresített 10 hónapos időszak középarányos időpontjától esedékessé vált a késedelmi kamat, így a felperes jogszerűen követelte azt egy későbbi időponttól, 2021. június 2. napjától.

[59] A bíróság a fentiek alapján a keresetnek megfelelően kötelezte az alperest 57.845.000,- forint, valamint ezen összeg után 2021. június 2. napjától a kifizetés napjáig számított, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű kamat megfizetésére.

[60] Figyelemmel arra, hogy a felperes elmaradt bérleti díj iránti igénye a fentiek alapján megalapozott volt, a felperes a rPtk. 429. § (1) bek. alapján szintén jogszerűen hivatkozott a bérleményben maradt alperesi vagyontárgyakon fennálló zálogjogára.

[61] A hivatkozott rendelkezés szerint az ingatlan bérbeadóját a hátralékos bér és járuléka erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain zálogjog illeti.

[62] Az alperes által sem vitatottan az ingatlan 2021. július 1-i visszaadását követően az alperesi bérlőnek az alábbi vagyontárgyai maradtak a bérleményben: 148 db. krémszínű éjjeli szekrény, 1 db. recepciós pult fiókkal, 1 db. 2 ajtós szekrény, 1 db. 1 ajtós szekrény, 10 db. asztal, 1 db. reklám kivetítő tábla, 1 db. telefonközpont. A vagyontárgyak szintén nem vitatott becsült értéke 4.826.000,- forint.

[63] A bíróság a fentiek alapján, a rPtk. 429. § és a rPtk. 255. § szerint a pontosított keresetnek megfelelően annak tűrésére kötelezte az alperest, hogy a felperes a fenti elmaradt bérleti díj iránti követelését 4.826.000,- forint erejéig az alábbi zálogtárgyakból kielégíthesse: 148 db. krémszínű éjjeli szekrény, 1 db. recepciós pult fiókkal, 1 db. 2 ajtós szekrény, 1 db. 1 ajtós szekrény, 10 db. asztal, 1 db. reklám kivetítő tábla, 1 db. telefonközpont.

[64] A bíróság a továbbiakban a felperes kártérítés iránti keresetét vizsgálta.

[65] Az alperes a bérleti díj megfizetését elmulasztotta, ezért a felperes a szerződés 16.6. pontja szerinti összegű kártérítésre vált jogosulttá.

[66] A felek között nem volt vitás, hogy a szerződés a 2026. évig tartó határozott időtartam ellenére 2021. június 30. napjával megszűnt, és a felperes az ingatlant 2021. szeptember 1. napjától hasznosította ismételten, új bérlőnek bérbe adta. Ezért a felperes a szerződés 16.6. pontja alapján jogszerűen követelte a 2021. július-augusztusra járó bérleti díjnak megfelelő összegű kártérítést.

[67] A kártérítés két havi bérleti díjjal számolt 13.970.000,- forint összegét az alperes sem vitatta.

[68] Mivel a szerződés 16.6. pontjára figyelemmel a kikötött kártérítés a szerződésszegés napján válik esedékessé, szintén jogszerű volt a késedelmi kamat iránti követelés, ezért a bíróság a kereset szerint kötelezte az alperest 13.970.000,- forint, valamint ezen összeg után 2021. július 1. napjától a kifizetés napjáig számított, a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

[69] A felperes szerződésszegésből eredő kártérítés címén követelte az ingatlan visszavételét követően a felperes által a kft.1 részére a klíma rendszer javítása érdekében megfizetett 1.891.470,- forintot is.

[70] A bíróság a Pp. 317. § alapján kifejezetten tájékoztatta (103. sz. jkv.) a felperest arról, hogy őt terheli annak bizonyítása, hogy az általa megjelölt költség szükséges és indokolt javítási költség volt, valamint annak bizonyítása is, hogy az általa megjelölt kár a szakszerűtlen használattal, illetve a szándékos rongálással áll okozati összefüggésben, és ezen tények szakkérdésnek minősülnek, így bizonyításukhoz szakértő alkalmazása szükséges.

[71] Figyelemmel arra, hogy a felperes a bíróság anyagi pervezetése ellenére kifejezetten akként nyilatkozott, hogy nem indítványozza a szakértői bizonyítást, a bíróság a felperes ezen kártérítési igényét – tanú2 és tanú3 tanúvallomásai, és a felperes által hivatkozott okiratok ellenére - mint bizonyítatlant megalapozatlannak ítélte, és e körben a keresetet elutasította. A

bíróság megjegyzi, hogy a szakértői bizonyítás esetleges időmúlásból eredő nehezítettsége a bizonyításra kötelezett fél terhére esik.

[72] A bíróság a felperes által hivatkozott szándékos rongálás kapcsán megjegyzi, hogy a tanúvallomások ugyan kitértek ezen körülményre, azt azonban a felperes semmivel nem bizonyította, hogy ezen rongálást az alperes követte volna el, figyelemmel arra is, hogy a meghibásodás észlelésére az ingatlan visszaadását követően került sor.

[73] Erre figyelemmel a felperes legfeljebb az alperesi esetleges szakszerűtlen használattal okozati összefüggésben álló hiba javításának szükséges és indokolt költségét követelhette volna az alperestől, amennyiben ezen körülményeket a szakértői bizonyítás is alátámasztotta volna.

[74] Az alperes pontosított viszontkeresetében összesen 59.800.794,- forint megfizetésére kérte kötelezni a felperest.

[75] Ezen összegből az alperes 9.264.008,- forintot arra hivatkozással követelt, hogy a felperesnek a perbeli időszakban csupán az alperes tényleges bevételének 25%-a járt volna bérleti díj címén, amelyből levonandó az alperes által megfizetett biztosíték és az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti beruházás költsége.

[76] Figyelemmel arra, hogy az [59] bekezdésben kifejtettek szerint a bíróság a felperes bérleti díjhátralék iránti kereseti kérelmének helyt adott, és mind a biztosíték, mind az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti beruházás a felek között elszámolásra került, az alperes ezzel ellentétes viszontkereseti kérelme megalapozatlan volt.

[77] A bíróság a továbbiakban az alperes jogalap nélküli gazdagodás címén előterjesztett viszontkeresetét vizsgálta.

[78] A rPtk. 361. § (1) bek. szerint, aki másnak rovására jogalap nélkül jut vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni.

[79] Az alperes ezen viszonkereseti kérelme alapjául arra hivatkozott, hogy az ingatlanon 2015. évet követően – az 1. sz. szerződésmódosítással érintett munkákon felül – értéknövelő beruházásokat végzett, amelyekre a szerződéses rendelkezések nem vonatkoznak, ezért az ezekből eredő értéknövekedést a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelte.

[80] Ezen viszontkereseti kérelemmel szemben a bíróság osztotta a felperes azon védekezését, miszerint a felek közötti bérleti szerződés kifejezetten rendelkezik a bérlő által az ingatlanon végzett munkálatokról, azok elszámolhatóságáról.

[81] A szerződés 13.1. pontja szerint a bérlő kizárólag a bérbeadóval történő előzetes egyetetés alapján, a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával jogosult a bérleményben átalakításokat végezni, illetve a bérleményt saját berendezéseivel ellátni.

[82] A szerződés 13.1. és a 13.2. pontjai szerint a bérbeadó engedélyével végzett felújítási, illetve átalakítási munkálatok esetén is valamenyi költség teljes egészében a bérlőt terheli. E költségek a bérleti jogviszony megszűnésekor nem követelhetőek vissza.

[83] A szerződés 13.4. pontja szerint a bérleti jogviszony megszűnése esetén a felújítási és átalakítási munkálatok következtében létrejövő értéknövelő beruházások tárgyaival

kapcsolatban a bérlő semmiféle követelést nem támaszthat a bérbeadóval szemben, azok a bérbeadó tulajdonát képezik.

[84] Az idézett szerződéses rendelkezések alapján az alperes kizárólag a felperes előzetes írásbeli hozzájárulásával lett volna jogosult az ingatlanon bármilyen felújítási, átalakítási munkálatot végezni, és még ebben az esetben is ezen munkálatok valamennyi költsége az alperest terhelte volna. Az alperest az értéknövelő beruházások esetén sem illeti meg semmiféle követelés a szerződés megszűnésekor.

[85] Az alperes tehát az általa esetlegesen elvégzett munkálatokra hivatkozással még abban az esetben sem támaszthat igényt a felperessel szemben, amennyiben ezen munkálatokra a felperes hozzájárulásával került volna sor, így - a rPtk. 4. §-ára is figyelemmel - nyilvánvalóan megalapozatlan az alperes perbeli követelése, amennyiben az állított munkavégzésre a szerződéses kötelezettséget megszegve, a felperes írásbeli hozzájárulása nélkül került sor.

[86] A bíróság szintén osztotta a felperes azon érvelését, miszerint a felek közötti bérleti szerződéses jogviszonyra figyelemmel a beruházásokból eredő esetleges értéknövekedés megtérítése a szubszidiárius jogalap nélküli gazdagodás címén eleve nem érvényesíthető. (Kúria Pfv. 21.367/2015/9.)

[87] A bérleti szerződésre vonatkozó rPtk. 427. § (3) bek. alapján a bérlő a dologra fordított szükséges kiadásainak megtérítését követelheti; egyéb költségeinek megtérítésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint tarthat igényt. Erre figyelemmel a szükséges kiadások elszámolására a rPtk. bérleti szerződésre vonatkozó szabályai irányadóak, míg a rPtk. a nem szükséges beruházások elszámolására sem a jogalap nélkül gazdagodás, hanem a megbízás nélküli ügyvitel szabályait rendeli alkalmazni. A bíróság megjegyzi, hogy a rPtk. 486. § alapján a megbízási nélküli ügyvitel szabályai is csak abban az esetben utalnak a jogalap nélküli gazdagodás szabályaira, amennyiben a beavatkozás nem volt helyénvaló, és ez esetben is csupán a költségek megtérítését lehet követelni, nem az alperes által kért értéknövekedést.

[88] Mindezek alapján a bíróság az alperes viszontkeresetét teljes egészében elutasította, az alperes erre vonatkozó további bizonyítási indítványait, és az szakértő szakvéleményét a Pp. 276. § alapján mint szükségtelent mellőzte.

Perköltség, perorvoslati tájékoztatás jogi indokai

[89] Figyelemmel arra, hogy a bíróság a keresetet kizárólag az 1.891.470,- forint összegű kártérítési követelés körében utasította el, amely a 76.706.470,- forint kereseti pertárgyértékre figyelemmel elenyésző, alig 2,5% mértékű, és az 59.800.794,- forint pertárgyértékű viszontkeresetet a bíróság teljes egészében elutasította, a bíróság az alperest teljes egészében pervesztesnek tekintette, és a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján kötelezte a felperes oldalán felmerült perköltség megfizetésére.

[90] A bíróság a felperesnek járó perköltség összegét a Pp. 81. § (1) bek. alapján az általa csatolt költségjegyzékben felszámított ügyvédi munkadíjra figyelemmel összesen 1.914.500,- forintban állapította meg. A felperes az általa lerótt kereseti illeték összegét nem számította fel, így annak megtérítéséről a bíróság a Pp. 82. § alapján nem dönthetett.

[91] A bíróság a felperesi ügyvédi munkadíj összegét a felperesi felszámításnak megfelelően a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § és 4. § alapján állapította meg, azzal, hogy a pertárgyértékre figyelemmel a felperes a munkadíj összegét eleve mérsékelt összegben határozta meg, az a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységre figyelemmel nem volt eltúlzottnak tekinthető.

[92] A bíróság a Pp. 102. § (1) bekezdése, az Itv. 78. § (4) bek. és a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 3. § (2) bek. alapján kötelezte az alperest illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési joga folytán meg nem fizetett 1.500.000,- forint viszonkereseti illeték állam javára való megfizetésére.

[93] A bíróság tájékoztatja az illetékfizetésre kötelezettet, hogy az illetéket az állami adó- és vámhatóság 10032000-01070044-09060018 számú illetékbevételi számlájára kell megfizetni, és ennek során az illetékfizetési kötelezettséget tartalmazó jogerős bírósági határozatot hozó bíróság megnevezését, a bírósági ügyszámot, valamint a fizetésre kötelezett adóazonosító számát közleményként fel kell tüntetni.

[94] A bíróság a teljesítési határidőt a Pp. 344. § (1) bekezdése alapján határozta meg. A fellebbezési jogra vonatkozó tájékoztatás a Pp. 365. § (2) bekezdésén alapul.

Záró rész

Budapest, 2024. március 26.

dr. Cogoi Róbert s.k.
bíró